

1528652-16.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Balthazar De Matos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... aplicação na hipótese.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento" (TJSP; Apelação Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528652-16.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528652-16.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321959/2021 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 21619448 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 6992/21/216 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2321959 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSENILDA MARIA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Balthazar De Matos

Vistos.

JOSENILDA MARIA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada pela prática do delito previsto no artigo 155, §1º, c.c. artigo 61, II, "j", ambos do Código Penal, porque, em 26 de novembro de 2021, em ocasião de calamidade pública e durante o repouso noturno, por volta das 04h50, na Rua Teodoro Beaurepaire, altura do número 417 - Ipiranga, nesta Capital/SP, teria subtraído para si, 01 (um) carrinho de bebê avaliado em R\$ 1.100,00, 02 (dois) pares de tênis masculinos avaliados, conjuntamente, em R\$ 400,00, 01 estepe avaliado em R\$ 400,00, 01 (um) macaco avaliado em R\$ 70,00, 01 (um) guarda-chuva avaliado em R\$ 18,00 e 01 (um) cabo de carga de bateria avaliado em R\$ 35,00, tudo pertencente à vítima

Regiane de Brito Pinto.

Recebida a denúncia (p. 106), a ré foi citada (p. 93) e apresentou resposta à acusação (p. 124/128), que foi rejeitada (p. 135/136).

Durante a instrução, duas testemunhas foram ouvidas, interrogando-se a ré ao final. Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da denúncia. Na dosimetria, manifestou-se pela incidência da agravante da reincidência.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição da ré, em razão da fragilidade do conjunto probatório acostado aos autos. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no patamar mínimo legal, a compensação da reincidência com a confissão espontânea, o reconhecimento da tentativa, o afastamento da agravante da calamidade pública, a imposição do regime inicial aberto e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A pretensão estatal é procedente.

A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante de p. 04, pelo auto de reconhecimento de p. 08, pelo boletim de ocorrência de p. 15/18, pelo auto de exibição e apreensão de p. 19/20 e pela prova oral produzida ao longo da instrução.

Em solo policial, a vítima Regiane de Brito Pinto disse que "é a proprietária do veículo VW/Fox e informou ter deixado o carro estacionado defronte sua residência, detalhando que devido a um problema elétrico, as vezes, as portas do automotor não trancam corretamente. Por fim, disse não ter presenciado o ocorrido, mas reconhece o carrinho e demais objetos encontrados com Josenilda como sendo de sua propriedade, os quais estavam no carro" (p. 07).

A testemunha Guilherme Martins Charles, policial militar, relatou, em suma, que atendendo ocorrência de furto em andamento no interior de um veículo, informada via Copom, se deslocaram ao local dos fatos e iniciaram tentativa de realizar um cerco para encontrar o autor do crime. Avistaram a ré, cujas características eram compatíveis com as repassadas pelo Copom, empurrando um carrinho de bebê e efetuaram a abordagem. Indagada, a ré confessou os fatos. A vítima foi contatada e reconheceu os bens subtraídos como sendo de sua propriedade.

As declarações do também policial militar Marcelo Henrique de Aguiar foram no mesmo sentido das de seu parceiro.

Interrogada, a ré confessou a prática do crime.

Pois bem.

Encerrada a instrução, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito imputado à ré.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante contaram que, atendendo ocorrência, compareceram ao local dos fatos e, a partir de informações repassadas pelo Copom, iniciaram buscas nas imediações a procura de pessoa com as características repassadas e conseguiram abordar a ré, que empurrava um carrinho de bebê. Afirmaram que, indagada, a ré confessou a prática do crime.

A vítima Regiane de Brito Pinto, perante a autoridade policial, confirmou a propriedade dos bens apreendidos em poder da ré e relatou que foram subtraídos do interior de veículo de sua propriedade quando estava estacionado na Rua Teodoro Beaurepaire.

Apesar de não ouvida sob o crivo do contraditório, é certo que as declarações prestadas na fase pré-processual podem ser utilizadas como reforço probatório, na linha do que prevê o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Corroborando os relatos, a ré confessou a autoria da conduta criminosa.

Não havendo dúvidas de que a ré, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial acusatória, subtraiu bens de propriedade da vítima, é forçoso, ainda, reconhecer a majorante do repouso noturno, uma vez que a ação criminosa ocorreu durante a madrugada, em período em que há menor vigilância sobre os bens, facilitando ações dessa natureza.

Por fim, não há o que se falar em tentativa. Ainda que a abordagem à ré tenha ocorrido pouco depois da subtração, é certo que já havia ocorrido a inversão da posse da res. O curto lapso temporal e a não fruição do bens subtraídos, assim como

a ausência de posse mansa e pacífica ou desvigiada, não afastam a consumação do delito.

Dessa forma, diante do robusto conjunto probatório, é de rigor a condenação da ré nas penas do artigo 155, §1º, do Código Penal.

Passo a dosar as penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5º, XLVI, da CR/88 e 68, caput, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que a ré ostenta maus antecedentes (proc nº 0060940-39.2004.8.26.0050, proc nº 0109887-71.2003.8.26.0564 e proc nº 0001134-75.2007.8.26.0565 – p. 30/41 e 44/48), razão pela qual fixo as penas base em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Considerando o disposto nos artigos 61 a 66 do Código Penal, incidem a agravante da reincidência (proc nº 0001326-54.2014.8.26.0050 – p. 30/41 e 44/48) e a atenuante da confissão espontânea, admitida a compensação.

Nada nos autos indica que a ré tenha se valido da calamidade pública como elemento facilitador para a prática do crime, não tendo a agravante imputada aplicação na hipótese.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. (...) Exclusão da agravante da calamidade pública. Incidência do concurso de agentes à fração de um terço. Penas finalizadas em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento" (TJSP; Apelação Criminal 1509828-43.2020.8.26.0228; Relator(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021); e, ainda, "FURTO SIMPLES TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. (...) PENA - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito. (...)" (TJSP, Apelação Criminal 1501941-42.2020.8.26.0540, Relator (a): Willian Campos, Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal, Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal, Data do Julgamento: 08/06/2021, Data de Registro: 08/06/2021).

Por fim, aplico a causa de aumento de pena do repouso noturno e, ausentes minorantes, obtenho a pena definitiva de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 14 (catorze) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

Considerando o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Além de reincidente, a ré ostenta péssimos antecedentes pela prática de delitos patrimoniais e tornou a delinquir, evidenciando que as penas anteriormente impostas não foram suficientes para a reprovação e prevenção do crime. Nesse ponto, cumpre registrar que o período cumprido de prisão cautelar, pouco mais de dois meses, não basta para qualquer abrandamento nesse momento.

Não são cabíveis os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, pois ausentes os requisitos legais.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO a ré JOSENILDA MARIA DOS SANTOS, qualificada nos autos, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 14 (catorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, em regime fechado para o início do cumprimento da pena e com o valor do dia-multa no patamar mínimo legal.

A ré não tem o direito de recorrer em liberdade, pois inalteradas as circunstâncias fáticas que determinaram a decretação de sua custódia cautelar. A ré é reincidente, ostenta péssimos antecedentes e, com a nova prática criminosa, deu sinais de que sua liberdade constitui um risco para a ordem pública, diante da alta probabilidade de reiteração criminosa.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, pois ausentes a prova de efetivo prejuízo para a vítima e o pedido reparatório.

Remeta-se cópia da presente decisão à vítima.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunicações legais.

Custas ex lege.
P.R.I.C.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA